

Napoleone

Dettagli personali:

- Nasce in Corsica quando questa era già francese, ma ha quindi origini italiane
- Si sposa con Josephine de Beauharnais

Carriera militare:

- Inizia la carriera militare a Parigi
- Negli anni del Direttorio, Napoleone si lega a Barras (uno dei direttori), e si sposa con Josephine (1796), vedova di un generale ghigliottinato. Nello stesso anno, la Francia era ancora in guerra con Prussia e Austria, + Inghilterra e Piemonte.

CAMPAGNA ITALIANA:

- Viene impiegato sempre nel 1796 come comandante generale dell'armata d'Italia e viene usato quasi come un diversivo rispetto al fronte dove si consumava lo scontro con Prussia e Austria
- Altro che diversivo, perché Napoleone fa il culo ai piemontesi in un solo mese, ottenendo vittorie schiaccianti, costringendo il re di Sardegna a concludere una pace.
- Continua a penetrare in Italia, entra a Milano (austriaco) e sbaraglia le truppe nemiche ovunque; dunque, i maggiori governi furono costretti a concludere delle paci con la Francia. Pure il papa cedette la Romagna e Bologna.

La fine di Venezia:

- Durante la campagna d'Italia contro l'Austria, Napoleone non si limitò a conquistare territori: iniziò a creare repubbliche filo-francesi (repubbliche giacobine), ispirate ai principi della Rivoluzione francese:
- Repubblica Cispadana (fine 1796): comprendeva Modena, Reggio, Bologna, Ferrara e parte della Romagna.
- Repubblica Transpadana (1796) con centro a Milano (territori lombardi).
- Repubblica Cisalpina (1797): Nacque dalla fusione di Cispadana e Transpadana. Fu riconosciuta ufficialmente come stato satellite francese e diventò la principale repubblica filo-francese nell'Italia settentrionale.
- Venezia non diventa repubblica giacobina come le altre perché Napoleone la usa come moneta di scambio con gli austriaci, e funziona.

Trattato di Campoformio:

- L'Austria riconosce la Repubblica Cisalpina.
- La Repubblica di Venezia viene ceduta all'Austria.
- La Francia mantiene i territori della Lombardia e il controllo indiretto su Emilia e Romagna tramite la Cisalpina. (prima volta che viene sventolata la bandiera tricolore)
- L'Austria riceveva anche l'Istria e la Dalmazia.

Repubblica romana:

- Papa Pio VI viene imprigionato e ridotto a morire in Francia, così lo stato pontificio viene preso dalla Francia e diventa Repubblica Romana

Repubblica napoletana o partenopea:

- I borboni vengono cacciati da Napoli nel 1799, e anche il Piemonte viene annesso alla Francia con conseguente fuga dei borboni in Sicilia e dei Savoia in Sardegna.
- Nei territori filofrancesi, i sostenitori della rivoluzione francese formularono programmi democratici, fondarono riviste e club politici: questi sono definiti i patrioti.

DIBATTITO SUL FUTURO DELL'ITALIA

- I patrioti si dividevano tra quelli di sinistra, che volevano la redistribuzione dei beni confiscati alla chiesa, fisco più equo, lotta contro i privilegi nobiliari; e i moderati, costituiti da ceti aristocratici illuminati e dell'alta borghesia, favorevoli a una costituzione repubblicana e a varie riforme giuridiche, ma contrari alle idee più radicali e alle modifiche di ordine sociale della sinistra. Il direttorio, insieme a Napoleone, considerarono questi 2 come gli interlocutori più affidabili, cercando di emarginare la sinistra.
- Nonostante i dibattiti, le repubbliche giacobine non raggiunsero mai vera autonomia, ma rimasero sottomesse alla Francia, soprattutto economicamente (alte tasse e spoliazione di beni come opere d'arte)

GUERRA CONTRO L'INGHILTERRA E CAMPAGNA D'EGITTO

- Napoleone diventa pericoloso per la politica francese a causa della grande fama da lui acquisita durante le varie conquiste
- Dopo la pace di Campoformio con l'Austria, gli inglesi rimanevano l'unico nemico ancora in guerra, quindi il Direttorio (un po' per pararsi il culo, un po' per la sua bravura) manda Napoleone ad occuparsene
- Dato che invadere la Gran Bretagna sembrava troppo assurdo, si decide di invadere l'Egitto, attaccando così i commerci inglesi (parte dell'impero ottomano che all'epoca era ormai una mezza sega)
- Napoleone cucina anche in Egitto, vincendo a Giza nella battaglia delle piramidi, ma rimane schiavo delle sue conquiste perché l'ammiraglio Nelson annienta le sue navi pochi giorni dopo, lasciando lui e il suo esercito a piedi
- Durante l'attesa per il ritorno, fa importanti riforme come abolire la schiavitù e la vita feudale
- La guerra in Egitto ha anche importanti funzioni culturali, infatti Napoleone si porta dietro 170 scienziati che intanto studiano i reperti egizi e trovano importanti opere come la stele di Rosetta (che permetterà di decifrare i geroglifici)
- Mentre Napoleone è ancora in Egitto, lo zar di Russia si alleanza con gli inglesi e con gli austriaci e si riprendono quasi tutte le terre italiane conquistate dai francesi, giustiziando molti patrioti. Durante questo stesso periodo si consolidavano le forze legittimiste

IL COLPO DI STATO DEL 18 BRUMAIO

- Di ritorno dall'Egitto, e dopo la perdita di credibilità del Direttorio per via di scandali e illegalità, Sieyès, Ducos e Bonaparte formarono il nuovo governo fatto di 3 consoli (loro), costringendo il governo di sinistra che era in carica insieme ai consigli che formavano il parlamento ad accettare il nuovo assetto politico o a ritirarsi, con la forza
- Il tempismo è stato perfetto, perché la popolazione francese non vedeva l'ora che arrivasse un "uomo forte", e accetta il governo di Napoleone, che aveva dimostrato spiccate capacità militari e intelligenza politica
- Dopodiché, con la costituzione dell'anno VIII, approvata alla fine del 1799, tutto il potere andava in mano al primo console (Napoleone), affidando agli altri 2 un misero voto consultivo. I consoli stavano in carica per 10 anni ed erano rieleggibili.
- I poteri erano teoricamente divisi, ma non c'era un vero e proprio suffragio universale, perché di fatto Napoleone controllava il senato, che a sua volta controllava il parlamento (e queste 2 camere costituivano il potere legislativo)

- Il referendum sulla nuova costituzione fu un plebiscito con 3 milioni di voti a favore e 1500 contrari. Da qui si apre una nuova pagina di storia per la Francia

IL REGIME DI NAPOLEONE

- Il consolato diventa presto potere monarchico nelle mani di Napoleone, fondato sul bisogno di stabilità e ordine da parte della società francese
- Napoleone viene proclamato pure console a vita dal senato, con il diritto di nominare il proprio successore e i nuovi membri del senato
- Scelte importanti che fa (guadagnandosi molto consenso):
 - Amnistia agli emigrati (1800)
 - Abolizione del calendario rivoluzionario per tornare a quello tradizionale (1805)
 - Non revocare le conquiste giuridiche fondamentali della rivoluzione (fine dei feudi, eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e al fisco, valorizzazione del merito e libertà)
- Nel 1804 Napoleone emana il Codice civile:
 - È il primo codice legislativo moderno
 - Regola tutti i settori del diritto (vita coniugale, diritto di proprietà, rapporti di lavoro, valori politici della borghesia imprenditoriale...)
 - Sancisce un pieno superamento dell'Antico regime, tranne per il tema del diritto di famiglia, perché da ruoli paritari tra marito e moglie, si ritorna a una minor importanza della donna, vista come figura tutelata dal marito e non capace di prendere decisioni legalmente valide; infatti, le donne non possono firmare contratti o gestire beni. Inoltre in caso di adulterio per gli uomini veniva considerato un peccato lieve, per le donne poteva portare anche alla galera.
 - Concezione laica del matrimonio, matrimoni registrati in comune e difficoltà per divorziare, che si faceva solo in caso di motivi molto gravi. Il padre ha molta autorità in famiglia, anche sui figli e anche se maggiorenni, fino a che vivevano in famiglia. Ad esempio gli veniva chiesto il consenso in caso di nozze
- Al codice civile si susseguirono quello di procedura civile, il codice di commercio, il codice penale e di procedura penale. Ciò ebbe un'importanza fondamentale per il futuro del diritto in tutto il mondo
- C'è stata una separazione tra diritto sostanziale (ovvero l'insieme delle norme civili e penali) e il diritto processuale (che regolava lo svolgimento dei processi)
- I dibattimenti dei processi sono pubblici ed è necessaria una motivazione della sentenza
- I giudici furono dichiarati inamovibili ma con nomina che dipendeva dal governo
- Libertà e modernità a parte, Napoleone limita la libertà di stampa e affida alla polizia il compito di reprimere il dissenso sociale
- Napoleone mette a capo di ogni dipartimento un prefetto legato al governo e dotato di ampi poteri, alla guida di ogni comune vi era un sindaco mentre dei funzionari nominati dal governo vigilavano che le direttive di Napoleone venissero eseguite e rispettate correttamente
- Per formare i funzionari pubblici viene rinnovato il sistema d'istruzione, con la creazione di licei statali, scuola politecnica, scuola normale (quella per formare i nuovi insegnanti), con organizzazione più rigida e scuole private che passano sotto il controllo dello stato
- Il sistema fiscale e il consolidamento del bilancio statale:
 - Il sistema fiscale rivoluzionario non subisce sostanziali modifiche, se non che la riscossione venne affidata a funzionari del governo invece che assemblee locali
 - Graduale trasferimento da imposte dirette a imposta indirette, che gravavano di più sui ceti popolari

- Vengono ristabiliti i monopoli su sale, tabacco e alcolici, oltre che le imposte di bollo e di registro
 - Nel 1802 si arriva a un pareggio del bilancio, il debito pubblico si consolida, i titoli di stato vanno a lungo termine e abbassano gli interessi
 - Nel 1800 viene creata la Banca di Francia che batte una nuova moneta: franco germinale, in argento o in oro in base al taglio
- Nonostante la situazione sembri ottima, a causa della guerra e della voglia di espansione di Napoleone, il bello non dura tanto